



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1 התובעים: ריס מיכל, ת.ז. XXXXX באמצעות ב"כ: עו"ד לוינזון שחר ממשרד י. ישורון ושות' שד' המגינים 53 חיפה דוא"ל: mail@j-law.co.il טל': 04-8556633 פקס: 04-8556634	2 ריס יוסף, ת.ז. XXXXX כתובת לא רשומה	3 ריס יהונתן, ת.ז. XXXXX באמצעות ב"כ: עו"ד לוינזון שחר ממשרד י. ישורון ושות' שד' המגינים 53 חיפה דוא"ל: mail@j-law.co.il טל': 04-8556633 פקס: 04-8556634
---	--	---

נגד

חן אילן, ת.ז. XXXXX באמצעות ב"כ: עו"ד גפני רונן מרח' הנמל 33, ת.ד. 80 חיפה 3100002 דוא"ל: ron@gaplaw.co.il טל': 04-8663839 פקס: 04-8663840	הנתבע:
---	---------------

פסק דין

1. יונה ריס, אימם של התובעים (להלן: "יונה"), הגישה תביעה בה עתרה למתן הצווים הבאים: צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבע לבצע עבודות בנייה או הריסה כלשהן בנכס שבבעלותה או ברכוש המשותף ללא הסכמתה בכתב מראש; צו מניעה האוסר על הנתבע לפגוע בפיר ההסקה המרכזי, בארובת הקמין ובפיר המשמש אותה העוברים בדירתו; לאפשר לבעלי מקצוע מטעמה להיכנס לדירת הנתבע ולבצע בה בדיקה מקיפה לרבות של גג הבית, פיר ההסקה, הקמין והקירות החיצוניים; לחייבו להשיב את המצב לקדמותו ביחס לכל פגיעה שגרם במסגרת העבודות שביצע ובכלל זאת להשיב לקדמותם את הפיר וצינור הארובה של ההסקה המרכזית אשר נהרסו על ידו; לאסור על הנתבע לבצע עבודות בחלקה הסמוכה שייעודה "שביל נטוע להולכי רגל" בהתאם לפסק דין חלוט שניתן ע"י בית המשפט השלום בחיפה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. בד בבד עם הגשת כתב התביעה הגישה יונה בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על הנתבע לבצע עבודות בנייה ברכוש המשותף, האוסר עליו לנתק את דירתה מההסקה הקיימת, והמאפשר לאנשי מקצוע מטעמה להיכנס לדירת הנתבע על מנת לבחון את העבודות המבוצעות בה.

3. בדיון שהתקיים ביום 2.4.25 במעמד שני הצדדים הצהיר ב"כ הנתבע לפרוטוקול כי נושא החנייה והמעבר ברכב דרך השביל הציבורי או דרך הצמדת החצר שבבעלות יונה ירדו מהפרק ואינם חלק מהבקשה להיתר בנייה. בהחלטה שנתנה על ידי באותו דיון חויב הנתבע לתקן את פיר ההסקה שעבר בדירתו ונהרס על ידו בהתאם לאחת משלוש חלופות שפורטו בעמוד 3 שורות 8-11 לפרוטוקול, וניתן צו מניעה זמני האוסר עליו לבצע שינויים ברכוש המשותף או ברכושה של המבקשת, לרבות עבודות בנייה הטעונות היתר ומבוצעות בתוך שטח ההצמדה של הנתבע.

4. במהלך ניהול ההליך נפטרה יונה וכתב התביעה תוקן כך שהתובעים, יורשיה של המנוחה, נכנסו בנעליה בתביעה זו.

5. הבית מושא ההליך מכיל 4 יחידות, נמצא בשדרות הצבי 12, חיפה, מזוהה כחלקה 12 בגוש 10909 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעים הם בעלים של 3 מתוך 4 יחידות בבית, והנתבע הוא הבעלים של תת חלקה מס' 4. לתובעים צמודים 183/282 חלקים ברכוש המשותף, ולנתבע צמודים 99/282 חלקים ברכוש המשותף.

תמצית טענות התביעה-

6. הנתבע החל לבצע עבודות בנייה בדירתו מבלי שקיבל להן היתר בנייה או הסכמות כדין. במסגרתן הרס את פיר הארובה של מערכת ההסקה המשמשת את דירת התובעים, והחל בביצוע עבודות ברכוש המשותף ללא הסכמות. דרישות התובעים להחזרת המצב לקדמותו ולקבלת תוכניות עבודה לצורך בדיקתם מבחינה הנדסית לא נענו. בקשה למתן היתר בנייה הוגשה רק לאחר שהתובעים הגישו תלונה למחלקה לפיקוח על בנייה.

7. בדירת התובעים התגוררה יונה ז"ל שהייתה בת 94 במשך כ-59 שנים, ובעקבות התנהלות הנתבע דירתה הייתה ללא מערכת הסקה פועלת.

8. דירת הנתבע נבנתה במקור כשהיא כוללת 2 מרפסות: האחת פתוחה ללא קירוי והשנייה מקורה. מרפסות אלו נסגרו במרוצת השנים ע"י בעלי הדירה. בעת בניית הבית נבנה חדר הסקה בקומת הקרקע ונבנו לו פיר וארובה שעוברים דרך דירת יונה ודירת הנתבע ויוצאים בגג. מערכת זו שמשה את דירת יונה ואת דירת הנתבע במשך שנים רבות. בשנת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/27/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2004 התנתקו הבעלים הקודמים של דירת הנתבע ממערכת ההסקה המרכזית, והיא המשיכה לשמש באופן בלעדי את התובעת.

9. בשנת 2024 רכש הנתבע את תת חלקה 4, והודיע כי בכוונתו לבצע עבודות שיפוץ פנימיות בבניין, אך לא שיתף את יונה בתוכניותיו.

10. מעיון בבקשה להיתר בנייה שהוגשה לאחר ביצוע חלק מהעבודות ברכוש המשותף עולה כי היא כוללת את השינויים הבאים: נעדר ממנה פיר הארובה הקיים של מערכת ההסקה; היא כוללת שינוי בקירות חיצוניים, לרבות: הסטת הקיר הדרומי בדירת הנתבע דרומה, פתיחת פתחים חדשים, הריסת גג במרפסת הדרומית ובניית גג חדש; בניית ממ"ד ומחסן גדול ברגלי הממ"ד ללא הסכמת התובעים; סגירה חלקית של המרפסת הדרומית וסגירה מלאה של המרפסת הצפונית בדירת הנתבע, והסטה של כ-1.5 מטר דרומה של קיר בדירת הנתבע באופן שמסכן את יציבות הגג.

11. לכתב התביעה צורפה חוות דעת מהנדס ממנה עולה כי עבודות הבנייה של הנתבע מסכנות את יציבות המבנה.

12. העבודות שבוצעו או שעתיד הנתבע לבצע, כעולה מבקשתו להיתר בנייה, נעדרות הסכמה של התובעים ועל כן אין לאשרן.

תמצית טענות ההגנה-

13. אין לראות בתתי חלקות 1 ו-2 שבבעלות התובעים דירות. יחידות אלו הן מוסך שהוסב למרפאה ומקלט.

14. הבקשה להיתר בנייה שהגיש הנתבע אושרה ביום 28.1.25 לאחר שנמצאה עומדת בדרישות התכנוניות ואינה גורמת לנזק לתובעים. הבקשה כוללת בניית ממ"ד ושתי מרפסות זיזיות קטנות בשטח המוצמד לדירת הנתבע, והרחבה קלה של החלונות. אין באמור כדי לגרום לפגיעה בתובעים.

15. יונה ובנה התנהגו באופן חסר תום לב עת התנגדו לעבודות בדירת הנתבע "תהיינה אשר תהיינה".

16. מסמכי הבית המשותף לא הדגימו פיר הסקה או ארובה, וגם בפועל לא נראו במקום כאלו, ועל כן הנתבע לא יכול היה לדעת אודות קיום מערכת ההסקה. גם תוכניות הבנייה המקוריות של הבית אינן כוללות חדר הסקה או פיר הסקה. רק בעקבות תלונות יונה התברר כי היה קיים פיר שהוסלק בקיר פנימי בתוך דירתו אשר נפגע בשוגג במהלך ביצוע העבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. לכשנודע הדבר לנתבע הוא פעל באופן מידי לתיקון פיר ההסקה, ואף התחייב לשאת במלוא עלויות התיקון. יונה, אשר בתחילה הסכימה לתיקון המוצע על ידי הנתבע, חזרה בה מהסכמתה וסירבה לאפשר לבעל המקצוע מטעם הנתבע לתקן. מטעמים של בריאות ומניעת מפגע הוצע ליונה להעביר את הארובה מפנים דירת הנתבע למעטפת החיצונית אך היא התנגדה לכך.
18. משהתנתק בעל הדירה הקודם של דירת הנתבע ממערכת ההסקה, באופן שהיא משמשת רק את דירת יונה, הרי שאין מדובר עוד ברכוש משותף, ואין כל היגיון שפיר המשמש רק את יונה יעבור בתוך רכושו הפרטי של הנתבע באופן שמסכן את בריאותו.
19. אין בהגדלה המינורית של החלונות בדירת הנתבע כדי לפגוע ביונה שדירתה בקומת הקרקע. בחצר הבית צומחים עצים ארוכים אשר חוסמים את כניסת האור והאוויר לדירת הנתבע, וגם מטעם זה ראוי לאשר לנתבע להגדיל את החלונות בדירתו.
20. בחזית הדרומית הנתבע מותיר את המרפסת הקיימת פתוחה, למעט קטע קטן (חצי עיגול) שמוסיף אלמנט אדריכלי נאה לבית ואינו פוגע בתובעים. מרפסת זו נסגרה וקורתה לפני למעלה מ-50 שנה בגג אסבסט. בעקבות הבקשה להיתר בנייה היא תיפתח מחדש כפי שהייתה במקור למעט כשליש ממנה שיוותר סגור בצורת חצי עיגול.
21. בחזית הצפונית מתוכננים פתחים מקושטים שמוסיפים נוי לבית ומספקים אור ואוויר. בחזית זו מתוכננת להבנות מרפסת קטנה בשטח כולל של כ-14 מ"ר. המרפסת ספונה בחצר המוצמדת לדירת הנתבע, מוקפת בצמחייה עבותה וסבוכה ואינה מפריעה לאיש.
22. בחזית המזרחית מתוכננת מרפסת קטנה נוספת שאף היא בשטח שהוצמד לדירת הנתבע. היא אינה חוסמת כניסת אוויר או אור לדירת הקרקע. המרפסות הצפונית והמזרחית חובקות את הממ"ד ובכך מרככות את מראה הממ"ד שיבנה.
23. באשר לממ"ד המתוכנן, המצב הביטחוני מחייב הקמת ממ"ד בבית, לא כל שכן לאחר שהבית כבר נפגע מהדף של טיל שנפל בסמוך. יתרה מכך, הממ"ד המתוכנן עתיד להיבנות על שטח חצר המוצמד לדירת הנתבע, ובמיקום שמאפשר לתובעים להוסיף בעתיד מעליו ממ"ד לדירתם.
24. בשנת 1969 ביצעה התובעת בעצמה שינויים ברכוש המשותף עת הפכה את המוסך שבעלותה למרפאה, ולצורך כך הוסיפה חלון בחזית הצפונית, הגדילה חלון קיים בחזית הצפונית והתקינה דלת בחלון בחזית המערבית. מקצת השינויים אינם תואמים להיתר הבנייה שהציעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. משום שלתובעים רוב יחסי ברכוש המשותף הם מתנהגים כלפי הנתבע משל היו אדוני האחוזה. ראיה לכך היא בקשה להיתר בנייה שהגישה יונה בשנת 1993 במסגרתה ביקשה לבנות דירת מגורים נוספת על גג הבית. באותה תוכנית לא הודגם פיר ההסקה שאת קיומו דורשים התובעים עתה. בבקשתה זו מודגמות מדרגות שנבנו ללא היתר בנייה המחברות בין תתי חלקה 1 ו-3 שבבעלותה.

ההליכים בתיק-

26. ביום 15.9.25 שלחה יונה הודעה ממנה עלה כי בסיוור שבוצע בהשתתפות מומחה למערכות הסקה ביתית ומומחה לחימום אח באמצעות עץ מטעמה, נמצא כי צינור ההסקה המתוקן שהתקין הנתבע ומערכת ההסקה עובדים. ארובת הקמין תקינה, לא ניזוקה ואין ממנה דליפת עשן, אך טרם בוצע חיפוי לצינור ההסקה העובר בדירת הנתבע. לא ניתן לראות נזקים קונסטרוקטיביים שנגרמו לגג כתוצאה מהוצאת צינור ההסקה, אך לא ניתן לשלול אפשרות שנגרמו נזקים כאלו.

27. ביום 22.12.25 נשלחה לתיק הודעה בדבר פטירתה של יונה ז"ל, ולאחר הוצאת צו ירושה הוחלפה יונה בתובעים בתיק זה, כאמור לעיל.

28. הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם. מטעם התובעים הוגשו תצהירי עדות ראשית של תובע מס' 2 וכן הוגשה חוות דעתו של האדריכל איתן קימל. מטעם הנתבע הוגש תצהיר עדותו הראשית. התובע מס' 2 והנתבע נחקרו בחקירה נגדית, והתובעים וויתרו על חוות הדעת מטעמם. בסיום החקירות הסכימו הצדדים כי יתאפשר לתובעים ולבאי כוחם להיכנס לדירת הנתבע על מנת להיווכח האם הקיר הדרומי המפריד בין דירתו לבין המרפסת הדרומית נהרס, והאם נפגעה הקורה המקשרת מצפון לדרום. הוסכם כי לאחר קיום הביקור המשותף בדירת הנתבע תהיה רשאית התובעת להגיש הודעה לתיק בצירוף תמונות ביחס לקיר הדרומי ולקורה והנתבע יהיה רשאי להגיב להם.

29. ביום 25.2.26 שלחו התובעים הודעה בה ציינו כי בניגוד להצהרת הנתבע בעדותו כי לא שבר את הקיר המפריד בין דירתו לבין המרפסת הדרומית ולא פגע בקורה שם. עלה מהסיוור במקום כי ארגז הרוח שם הוסר, נהרסו חלקים מהקיר הדרומי והקורה נפגעה.

30. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

31. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולחייב את הנתבע להשיב את המצב לקדמותו, הכל כפי שיפורט להלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כמות הדירות שבבעלות יונה-

32. בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הוגדרה "דירה" כדלהלן- **"חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר"**.

33. מעיון בנסח הרישום עולה כי יונה היא הבעלים של תתי חלקות 1-3, והנתבע הוא הבעלים של תת חלקה 4. אמנם בבית רק שתי דירות המשמשות למגורים, האחת של הנתבע והשנייה של יונה, אך דירה הוגדרה בחוק המקרקעין כחדר או תא שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים לעסק או לכל צורך אחר, ועל כן "דירה" כמשמעותה בחוק המקרקעין אינה "דירה" במשמעות הקלאסית השגורה בלשון בני האדם, כיחידה שמשמשת למגורים בלבד. לאור האמור, אין לקבל את טענת הנתבע כי יש לראות את יונה כבעלת דירה אחת בלבד, ואותו כבעלים של דירה שנייה בבית. כל שלושת תתי החלקות שבבעלות יונה מהוות דירות כמשמעותן בחוק המקרקעין, לרבות לצורך בחינת הרוב הדרוש להרחבת דירה או לביצוע שינויים ברכוש המשותף, כך שבבעלות יונה 3 דירות ובבעלות הנתבע דירה אחת.

פיר ההסקה והארובה-

34. אמנם הנתבע טען במספר מקומות כי עיון בתוכניות ההיתר המקורי של הבית ובתוכניות רישום הבית המשותף מעלה כי נעדר מהם פיר הסקה או ארובה, אך עיון בכתב ההגנה שהגיש מעלה כי הנתבע בעצמו הודה בו כי פגע בשוגג בפיר ההסקה במהלך ביצוע שיפוץ בדירתו, כי התנצל בפני יונה וביקש לתקן את הנזק שנגרם, ראו סעיפים 33-37 לכתב ההגנה, כך שהלכה למעשה הודה הנתבע בקיומם של פיר וארובה.

35. "רכוש משותף" הוגדר בסעיף 52 חוק המקרקעין כדלהלן – **"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת"**.

36. אין מחלוקת על כך שמתקן ההסקה שהיה קיים שימש את דירות שני הצדדים להליך עד למועד בו התנתקה דירת הנתבע ממנו. שטח פיר ההסקה והארובה לא הוצמדו לדירה כלשהי בבית, שימשו את שתי דירות הצדדים להליך ונותרו רכוש משותף. העובדה שבעלי הדירה הקודמים בדירת הנתבע בחרו להתנתק ממנו לא הופך אותו למתקן שאינו רכוש משותף, ראו בעניין הוראת סעיף 59ב(ג) לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. חיזוק לאמור ניתן למצוא בהסכם בין בעלי דירות שנחתם ונכלל במסמכי רישום הבית המשותף בו נכללה התייחסות לכך שמערכת ההסקה של הבית היא רכוש משותף. נהיר כי קיומה של מערכת הסקה על סולר, כפי שהייתה עת נבנה הבית כבית משותף, לא יכלה להתקיים ללא תנור, ארובה ופיר.

38. תמוהה טענת הנתבע כי לא ברור כיצד ניתן לחייב אותו להותיר את הפיר או את הצנרת המשמשים את מערכת ההסקה בתוך דירתו שעה שהם משמשים כעת רק את דירת התובעים. להווי ידוע כי בבתים משותפים, כדבר שבשגרה, עוברות צנרות ומערכות משותפות בתוך דירות, כך לדוגמא צנרות ביוב וצנרות מים עוברות בבתים רבים באופן אנכי בתוך הדירות ומשמשות אותן, ואף אם בחרו מקצת מבעלי דירות בבית להתנתק מאותן צנרות, לדוגמא ע"י התקנת צנרת מעקף פרטית, אין בכך כדי להקנות להם את הזכות לדרוש העתקה או ביטול של הצנרת המשותפת שעודנה עוברת בדירתם וכבר אינה משמשת אותם.

39. בדיון שהתקיים על ידי ביום 2.4.25 חייבתי את הנתבע לתקן את הפיר כמפורט בהחלטה. מהודעת יונה מיום 19.10.25 עלה כי העבודות בוצעו בצורה תקינה.

40. התובע 2 אישר בחקירתו הנגדית כי ארובת הקמין תקינה ולא נפגעה, ראו עדותו גם בעמוד 2 לפרוטוקול הדיון מיום 22.2.26 (להלן: "הפרוטוקול").

41. בחקירתו הנגדית הצביע התובע 2 על מיקומם של הפירים בהן עברה ארובת הקמין, סומנו בחץ אחד ובשני חצים בתשריט שהוגש וסומן 1/נ. מסמך זה מעיד על קיומם במקור. לענייננו חשוב הפיר שסומן בחץ אחד בהיותו הפיר המשמש את דירת התובעים.

42. לאור האמור, אני מחייבת את הנתבע להקים מחדש את הפיר או לחפות את צינור ההסקה שהתקין ועובר בדירתו בחיפוי שיגן על הצינור ועל באי ביתו. האמור יבוצע בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין או טרם כניסתו לגור בבית, המאוחר מבין השניים.

החניה והמעבר אליה דרך סמטת ספרון-

43. בכתב התביעה התבקש לאסור על הנתבע להקים את החניה שתכנן לבנות, ואת המעבר שתכנן להקים אליה באמצעות הריסת גדר בגבול החלקה, לאחר, שעל פי הנטען, נכללה בנייה זו בבקשה להיתר בנייה. הנתבע הודיע בדיון שהתקיים כי הוא חוזר בו מכוונתו זו.

44. בהתאם להודעת הנתבע, ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הקמתם של החניה והמעבר אליה.

הממ"ד-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45. הנתבע הגיש בקשה להיתר בנייה הכוללת בניית ממ"ד לדירתו.
46. המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לענייננו נקבעה בסעיף 71ב לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע כדלהלן:
- "71ב. (א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".
47. יש לזכור כי הוראת החוק החליפה את המצב המשפטי שקדם לה, לפיו רק בהסכמה של כל בעלי הדירות ניתן היה לבצע בניה ברכוש המשותף, ראו סעיף 62(א) לחוק המקרקעין וכן ראו סעיף 2 (א) לתקנון המצוי. המחוקק היה ער לקושי הנעוץ בכך שאוסף של פרטים, שכולם משיאי אינטרס עצמי, שהשאת האינטרס העצמי שלהם מחייבת שיתוף פעולה, עשויים - בהיעדר כפייה משפטית - לא להצליח לאחד כוחות על מנת להשיג את מטרתם. במצבים שקידום האינטרס המשותף מחייב בהם השתתפות של כולם, צפוי שפרטים ינסו לנצל את עמדת המיקוח המיוחדת שהצורך בהשתתפותם מקנה להם, על מנת לנסות לגרוף לכיסם הפרטי חלק גדול ככל האפשר מהיתרונות ששיתוף הפעולה הקבוצתי עתיד להצמיח. לאור זאת, חוקק תיקון 18, ובדומה לו חוקקו תיקונים נוספים כדוגמת תיקון 19 הדין בהקמת מעלית משותפת ברכוש המשותף, תוך ביטול זכות הוטו שהייתה נתונה לכל בעל דירה בבית, וקבעו כי מלכתחילה יהא דרוש רוב מופחת תוך הוספת תנאים ואיזונים כמו תשלומי איזון, שמירת הזכות לבנות סוכה, זכות ההתנגדות של מי שנפגע מקבלת החלטה וכו', ראו חנוך דגן קניין על פרשת דרכים 405, 415 (2005) (להלן: "המלומד דגן").
48. קנין הוכר בדין כזכות יסוד הראויה להגנה. דיני הקנין במשפט הפרטי, ובמקרה הזה חוק המקרקעין, הם שקובעים את הקריטריונים להגנה על זכות זו. דויטש בספרו קנין, כרך א', עמ' 701 בוחן אחת לאחת אם תנאי סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו נשמרים בתיקון 18 לחוק המקרקעין ומוצא כי התיקון תקף. בע"א (מחוזי חי') 1725/05 דוד נ' נברוצקי, פסקה 7 (פורסם בנבו, 30.3.2006) פרש בית המשפט את תכלית הוראת החקיקה האמורה וקבע כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"תיקון 18 לחוק המקרקעין ביקש כעולה מדברי ההסבר שפורסמו בהצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף) תשנ"ה-1994, לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, בגדר הגמשה מסוימת של הדין בענין זה ששרר עד אז, בגדרו בניה על רכוש משותף לטובת בעל דירה היתה טעונה הסכמת הכל (ראו למשל ע"א 2111/03 פליצ'יה ואח' נ' סופיוב ואח' פסק דין מ-22.3.05 תק-על 2005(1)3589). תכלית התיקון היתה לאפשר הרחבת דיור תוך הפחתת כוחו של המיעוט למנוע אותה בגדר מגמה כללית לאפשר ניצול טוב יותר של הקרקע ... סימן ג'1 לחוק המקרקעין שיוחד לענין שינויים ברכוש המשותף ובזכויות בניה כולל בחובו איזונים שונים הבאים להבטיח כי הפגיעה בבעלי דירות המיעוט לא תהיה מעבר לנדרש..."

49. אמור מעתה: הזכות להרחיב דירה אגב מימוש זכויות בניה לצורך בניית ממ"ד מצריכה הסכמה למצער של ששים אחוזים מבעלי הדירות. הוראת החוק בסוגיה זו היא ברורה וחד-משמעית, אין היא מותירה פתח לפיחות בתנאי שהיא קובעת. לשון החוק בסעיף 71ב(א) ברורה וחד משמעית, לשם קבלת אישור להרחבת דיור לצורך בניית ממד" צריך להתקיים התנאי הזה (ראו בענין גם אריה אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי: בתים משותפים 213 (2001)).

50. הנתבע לא ביקש, וממילא לא קיבל, הסכמות יונה או התובעים לבניית ממ"ד. לנתבע קיימת רק הסכמתו הוא לבניית הממ"ד, והיות שקיימים לו רק 99/282 חלקים ברכוש המשותף הרי שלא קיימת לו הסכמה בשיעור הנדרש לבניית ממ"ד.

51. בדיון שהתקיים ביום 22.2.26 הבהיר ב"כ התובעים כי למרשיו אין התנגדות עקרונית לבניית ממ"ד, אלא שמידות הממ"ד ומיקומו טעונים הסכמה. ב"כ התובעים המליץ לנתבע לנהל עמם שיח בעניין ולהגיע להבנות שיאפשרו בניית הממ"ד.

52. אכן במקומותינו קיימת חשיבות ראשונה במעלה לבניית ממ"ד, לא כל שכן במצב הנוכחי בו נשלחים טילים ממדינות אויב אשר גורמים לנזקים ולפגיעה בחיי אדם, שקיומו של ממ"ד בהחלט יכול למנוע. בעקבות זאת תיקן המחוקק בשנת 2023 את חוק המקרקעין, תיקון מס' 37 אוסיף לסעיף 71 ב(א) את ס"ק (2) אשר בו נקבע כדלהלן:

"לעניין הרחבת דירה לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי כאמור בפסקה (1), יראו אגף או מבנה בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 כבית משותף, ובלבד שהרחבת הדירה כאמור אינה מחייבת ביצוע פעולת בנייה באגף או במבנה אחר בבית המורכב".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

53. לו היה מבקש המחוקק לפטור לחלוטין מהצורך בהסכמות לבניית ממ"ד היה עושה כן, אך במסגרת התיקון האחרון הוא לא בחר להפחית את הרוב הדרוש לבניית ממ"ד, אלא, ביקש להקל רק כמפורט בתיקון.

54. הינה כי כן, עדיין נדרש הנתבע כי תהיה באמתחתו הסכמה של 60% מבעלי הדירות בבית לבניית ממ"ד, והיות שבבעלותו רק 99/282 חלקים ברכוש המשותף, קרי, כ-35% הרי שהוא אינו רשאי לבנות ממ"ד בדירתו בהינתן התנגדות התובעים לבניה.

55. לאור האמור, ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הנתבע לבנות את הממ"ד כל עוד לא יקבל הסכמה מפורשת ובכתב למצער של 60% מבעלי הדירות בבית.

56. אני ממליצה לתובעים לבוא בדברים עם הנתבע, וכפי הצהרתם לפרוטוקול לאפשר בניית ממ"ד במידות ובמיקום שימלא אחר האינטרסים של שני הצדדים להליך.

השינויים בקירות החיצוניים בדירת הנתבע-

57. הנתבע הצהיר לפרוטוקול כי לא ביצע שינויים באף קיר חיצוני, לא נגע בקורה מצפון לדרום ולא שבר כל חלק ממנה, ראו עמוד 7 לפרוטוקול הדיון מיום 22.2.26 (להלן: "הפרוטוקול"), שורות 49-50 ועמוד 8 שורות 1-7, וכן ראו סעיף 28 לתצהיר עדותו הראשית. בעקבות סיור משותף שערכו הצדדים בדירת הנתבע הוגשה לתיק ביום 25.2.26 הודעה אליה צורפו תמונות. מעיון בתמונות עולה כי נפתחו פתחים בקיר הדרומי הפונה לעבר מרפסת דירת הנתבע, וניכר כי בוצעו שינויים בקורה מצפון לדרום בניגוד להצהרת הנתבע.

58. בעמוד 5 לאותה הודעה צורף קטע מהיתר הבנייה של דירת הנתבע בו מודגמים שלושה פתחים בקיר החיצוני הפונה לעבר המרפסת הדרומית בדירת הנתבע. מההודעה ומהתמונות שצורפו לה עולה כי כיום קיימים חמישה פתחים בקיר זה חלף שלושה פתחים שהיו קיימים במקום.

59. ממצאי הביקור והתמונות שהוגשו מערערים את אמינות דבריו והצהרותיו של הנתבע.

60. תשריט רישום הבית המשותף מדגים שתי מרפסות: המרפסת הצפונית והמרפסת הדרומית. בעוד שעל גבי המרפסת הדרומית נכתב "גג מרפסת", קרי, מרפסת גג שאינה מקורה, לא נכתב דבר דומה על גבי המרפסת הצפונית, ומתשריט רישום הבית המשותף נראה כי מרפסת זו הייתה מקורה במקור.

61. חרף האמור, מחומר הראיות עלה כי המרפסת הדרומית הייתה סגורה במשך שנים רבות באופן שהקיר המפריד בין דירת הנתבע לבין המרפסת היה קיר פנימי ולא קיר חיצוני.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

62. לא מצאתי לקבל את טענת התובעים כי לאור העובדה שבתחשיב השטחים המרפסות מופיעות כ"הפחתות" שירדות משטח הדירה המרפסות מהוות רכוש משותף. אין בין חישובי שטחים וקביעת הזכויות הקנייניות דבר וחצי דבר, והעובדה שאפשר כי שטח המרפסות לא היווה ניצול של זכויות בנייה, אין בה כדי להעיד על כך שמדובר על רכוש משותף. בניגוד לנטען על ידי התובעים, המרפסות לא היו צריכות להירשם כהצמדות כפי שנעשה ביחס לחצרות, שכן, קונטור הדירה והקו האלכסוני שנמתח על גבי שטח הדירה בתשריט רישום הבית המשותף משמעותם שהדירה כוללת את המרפסות והן מהוות חלק משטח הדירה.

בתקופה בה הוצא היתר הבנייה ונרשם הבית כבית משותף נהוג היה לסמן את שטחי הדירה באמצעות סימון קונטור הדירה בצבע ומתיחת קו אלכסוני לאורכה של הדירה כפי שנעשה, לרבות ביחס למרפסות. יוטעם כי גם כיום מרפסת יכולה להירשם כהצמדה הכוללת סימון באות וצבע או להירשם כחלק מהדירה ע"י תחיתתה בקונטור הדירה.

63. מתצהיר עדותו הראשית של התובע עלה כי המרפסות בדירת הנתבע נסגרו עוד לפני שנת 1995. כנספח 5 לתצהיר התובע צורף הסכם פשרה שנחתם בין יונה לבין קודמי הנתבע אשר קיבל תוקף של פסק דין. להסכם הפשרה צורפו תמונות המדגימות את המרפסת הדרומית הסגורה בדירת הנתבע. ההסכם מאשר קיומה של המרפסת כ"מרפסת עם גג", ורק אוסר על ביצוע בנייה קשיחה מכל סוג שהוא בתחום שטח המרפסת.

לא הופנתי לפני כלשהי של יונה, אשר החזיקה בדירתה 59 שנים, לנתבע או למי שקדם לו בבקשה להחזיר המצב לקדמותו ביחס למרפסת הצפונית. היעדר פניה או נקיטת צעדים בעניין למעלה מ-30 שנה יכולה ללמד על הסכמה של יונה לבניה או למצער על מניעות. האמור מתחדד נוכח העובדה שנוהל הליך משפטי בין יונה לבעלים הקודם בדירת הנתבע לאחר סגירת אותה מרפסת.

64. עם זאת, הנתבע אינו משמר את המרפסת הדרומית שנסגרה כפי שהיא, וגם לא מחזיר את מצבה לקדמותו על ידי הסרת הגג ופתיחתה, אלא פותח כשני שליש ממנה וסוגר כשליש ממנה בבנייה קשיחה בצורת חצי עיגול. מדובר על שינויים ניכרים ברכוש המשותף הטעונים הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית. הסכמה שאין מחלוקת כי אינה קיימת.

65. לאור האמור, הנתבע רשאי להותיר את המרפסת הדרומית סגורה כפי שהיא היום (כמודגם בתמונה מוצג ת/5), תוך החלפת גג אסבסט (שאינו תקני ואינו בטיחותי) בגג קל אחר או להפוך אותה למרפסת פתוחה לחלוטין כפי שהייתה במקור במועד בו נבנה הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ללא צורך בהסכמות התובעים, אך הוא אינו ראוי לפתוח חלק מהמרפסת וחלק אחר לבנות לפי שיקול דעתו בצורת חצי עיגול. כך או אחרת, לא מצאתי לקבוע כי יצירת פתחים בקיר המפריד בין הדירה למרפסת מהווה שינויים ברכוש המשותף כי אם שינויים בקיר פנימי בדירתו. לאור זאת, לא מצאתי לאסור על פתיחת פתחים אלו, אך אני מחייבת את הנתבע להמציא לתובעים בתוך 30 יום מהיום אישור קונסטרוקטור המעיד על כך שהפתחים שבוצעו בקיר הדרומי אין בהם כדי לגרום לסכנה קונסטרוקטיבית למבנה, וכי לא נפגעה הקורה המקשרת צפון-דרום. ככל שקיימת סכנה קונסטרוקטיבית יפרט הקונסטרוקטור מהן העבודות שעל הנתבע לבצע. ככל שהקונסטרוקטור מטעם הנתבע יורה על ביצוע עבודות חיזוקים נוספות, תבוצענה העבודות בתוך 30 יום מיום קבלת המכתב.

66. הוא הדין ביחס למרפסת הצפונית. לא שוכנעתי כי הנתבע הוסיף שטח זה לדירתו. מדובר על מרפסת שהייתה קיימת בדירתו ומהווה חלק מדירתו. לא הוכח לי כי מדובר בבנייה חדשה שלא הייתה קיימת.

המרפסות הזיזיות-

67. מדובר על אלמנטים חדשים של בנייה שלא היו קיימים בדירת הנתבע.

68. בע"א (י-ם) 5141/00 אברהם נ' אזרד (לא פורסם, ניתן ביום 4.7.10) (להלן: "פרשת אזרד"), נפסק כי הרחבת דירה כוללת בחובה גם רחבתה של דירה באמצעות בנייתה של מרפסת לדירה. וכך נקבע בפסק הדין:

"לא מצאנו בלשון החוק כל אינדיקציה לכך ש'הרחבה' נועדה לפתור רק בעיה של מצוקת דיור אמיתית. גם אין רמז לכך שהרחבה לא יכולה להתייחס לבניית מרפסת, שהרי כבר נפסק שמרפסת היא חלק מדירה".

69. באמירה זו מתייחס בית המשפט למה שנפסק בע"א 091/48 דיבון נ' הממונה על המרשם פ"ד תשמ"ה (2), 562. וראו חזרה על עמדה זו בעש"א (חי') 3181-09-13 המאם נ' חורי (נבו, 16.6.14) ובעש"א (חי') 50945-05-12 ברק נ' קרש (נבו, 19.5.13).

70. מכאן שבניית מרפסת זיזית מהווה הרחבת דירה אשר לשם מימושה נדרש כי תעמוד לנתבע הסכמת בעלי הדירות בבית ברוב הדרוש האמור בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, קרי, הסכמה של 75% מבעלי הדירות בבית שצמודים להם שני שליש מהרכוש המשותף.

71. משאין חולק כי לא נתנה לנתבע הסכמה אף לא בשיעור דומה, ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע לבנות את המרפסות הזיזיות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שינויים שבוצעו בדירות התובעים-

72. הנתבע טען כי בדירות התובעים בוצעו שינויים דומים כמו הוספת פתחים בקירות החיצוניים, הקמת מדרגות מקשרות בין תתי חלקות 1-3 ועוד.

73. התובע 2 הודה בביצוע מקצת השינויים, והכחיש ביצוע שינויים אחרים או טען כי בוצעו לפני עשרות שנים, ראו עדותו בעמוד 4 לפרוטוקול שורות 38-50.

74. לא מצאתי להידרש לטענות אלו מהטעמים הבאים: ראשית, בדומה למרפסות שנסגרו בדירת הנתבע, התרשמתי כי מדובר בשינויים שבוצעו לפני עשרות שנים ללא שבאה לגביהם התנגדות של מי מבעלי הדירות בבית באופן העולה כדי וויתור או מניעות. שנית, לא הונחה לפניי תביעה שכנגד כנגד שינויים אלו. שלישית, העובדה שבוצעו שינויים בדירות התובעים אינה יכולה להועיל לנתבע שכן בעוד שבסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין קיימת קונסטרוקציה משפטית מכוחה מי שביצע "הרחבה דומה" מנוע מלהתנגד לאחר שמבקש לבנות, לא קיימת קונסטרוקציה משפטית דומה ביחס לביצוע שינויים ברכוש המשותף שאינם עולים כדי הרחבת דירה כמכשירים שינויים דומים שבוצעו ע"י אחר, וראו גם ע"א 93/81 אליאס נ' שיפר, פ"ד לו (2) 444, נפסק כי:

"...העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם."

סוף דבר-

75. ניתן בזאת צו עשה המחייב את הנתבע לבנות פיר הסקה או לחפות את צינור ההסקה כמפורט בסעיף 42 לפסק דיני.

76. ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הנתבע לבנות בדירתו את הממ"ד ואת המרפסות הזיזיות מושא היתר הבנייה.

77. ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הנתבע להרוס ולבנות את המרפסת הדרומית כמודגם בתשריט היתר הבנייה. הנתבע יהיה רשאי להחליף גג האסבסט הקיים בגג קל אחר, ולהחליף את התריסים בתריסים דומים. כל שינוי או בניה אחרים במרפסת זו טעונים הסכמות של בעלי הדירות בבית בשיעור שנקבע בחוק המקרקעין.

78. ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הנתבע לבנות את המרפסות הזיזיות מושא ההליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

79. בהתאם להצהרתו של הנתבע כי אין בדעתו לבנות את החניות והשביל המוביל אליהם, ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הנתבע לבנות את החניות ולפתוח פתח בגדר הבית המוביל לחנייה כמפורט בבקשה להיתר בנייה.

80. יתר הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה נדחים.

הוצאות ההליך-

81. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות היא כי בעל דין שזכה בהליך זכאי להוצאות שהוציא לשם קידומו. תכליתה של פסיקה זו היא למנוע חסרון כיס מהזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק, ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק. העיקרון הוא כי הוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו. ראו ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו, 28.2.2018) ; רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 11-9 (נבו, 28.12.2020).

82. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

83. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

84. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

85. בתקנה 155 לתקנות נקבע:

"155. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/27/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.

(ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו.

86. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, אני מחייבת את הנתבע לשאת בהוצאות משפט לטובת התובעים בסך כולל של 22,106 ₪ לפי הפירוט כדלהלן: 755 ₪ אגרת משפט, 1,351 ₪ הוצאות שליחות וצילומים, 20,000 ₪ שכר טרחת עו"ד. בקביעת סכום שכר הטרחה לקחתי בחשבון כי לא קיימת הלימה בין שכר הטרחה הגבוה ששילמו התובעים, בין היתר בשל החלפת ייצוג בהליך, לבין התיק שנוהל, ומנגד לכך ששכר הטרחה המומלץ עפ"י כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000 נמוך מכדי לבטא שכר הולם לתיק שנוהל. סכום זה ישולם על ידי הנתבע לתובעים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

87. כמו כן, אני מורה על השבת הפקדון שהופקד לתובעים.

יישלח לצדדים
ניתן ביום כה' בתמוז התשפ"ו (10.7.26) בהיעדר הצדדים

יעל ליבוביץ
מפקחת על רישום מקרקעין